

Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball



Índex

- 1.- La modificació del contracte:
 - Mobilitat funcional.
 - Mobilitat geogràfica.
 - Modificació substancial de les condicions de treball.
 - Subrogació empresarial.
- 2.- Suspensió del contracte.
- 3.- Extinció del contracte:
 - Extinció per temps convingut.
 - Extinció per desaparició, incapacitat o jubilació.
 - Extinció per decisió de les parts.
- 4.- Procediment laboral.
- 5.- Indemnitzacions.
- 6.- La quitança.



La modificació del contracte de treball

El contingut del contracte de treball fixa inicialment les condicions de la prestació laboral, però aquestes condicions poden ser alterades amb posterioritat per diferents causes.

- Mobilitat funcional
- Mobilitat geogràfica
- Modificació substancial de les condicions de treball
- Subrogació empresarial



MOBILITAT FUNCIONAL

Mobilitat funcional: l'empresa canvia de lloc el treballador. S'efectuarà d'acord amb les titulacions acadèmiques o professionals necessàries per exercir la prestació laboral i amb respecte a la dignitat del treballador.

Tipus de mobilitat funcional

Dins del grup professional

L'empresa no necessita al·legar cap causa. El treballador ha d'acceptar el canvi.

Fora del grup professional: només és possible si existeixen raons tècniques o organitzatives que les justifiquin i pel temps imprescindible.

Funcions inferiors al grup professional:

- El treballador manté el salari d'origen.

Funcions superiors al grup professional:

- Si les realitza durant 6 mesos en 1 any o 8 mesos en 2 anys, pot reclamar l'ascens.
- Cobrarà el salari del grup professional superior.

Modificació substancial: quan se sobrepassen els supòsits anteriors.

L'empresa l'ha d'efectuar d'acord amb un procediment necessari. És una modalitat extraordinària.



MOBILITAT GEOGRÀFICA

Mobilitat geogràfica: l'empresa podrà ordenar al treballador desenvolupar les seves funcions en un altre centre de treball de la mateixa empresa però de diferent localitat, obligant-lo a canviar la seva residència habitual.

Si el canvi de centre...

- suposa un canvi de lloc de residència **permanent**: **trasllat**
- suposa un canvi de lloc de residència **temporal**: **desplaçament**
- **no** suposa **canvi** de lloc de **residència**: **mobilitat geogràfica no substancial**



Diferències entre trasllat i desplaçament

Modificació del contracte

Mobilitat geogràfica

	Trasllat	Desplaçament
Concepte	Canvi definitiu de residència del treballador, o si el desplaçament excedeix de 12 mesos en un període de 3 anys.	Desplaçament temporal: inferior a 12 mesos en un període de 3 anys.
Causas	Raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o bé per contractacions referides a l'activitat de l'empresa.	
Procediment	Individual: l'empresa notificarà amb 30 dies d'antelació al treballador i als representants dels treballadors. Col·lectiu: l'empresa obre un període de consultes amb els representants dels treballadors de 15 dies com a màxim; després de la seva conclusió, l'acord s'ha de comunicar a l'autoritat laboral. L'empresa notificarà la seva decisió als treballadors. L'ordre de trasllat serà efectiva en el termini de 30 dies des de la seva notificació al treballador. Contra la decisió empresarial, els treballadors podran reclamar en conflicte col·lectiu, sense perjudici de l'acció individual del treballador.	El treballador ha de ser informat del desplaçament amb una antelació mai inferior a 5 dies si la durada és superior a 3 mesos.

Trasllat col·lectiu:

Quan afecta a la totalitat del centre de treball si té més de cinc treballadors o quan afecti, en un termini de 90 dies:

- 10 treballadors en centres de menys de 100 treballadors.
- El 10% de la plantilla en centre entre 100 i 300 treballadors.
- 30 treballadors en centres amb més de 300 treballadors.





Diferències entre trasllat i desplaçament

	Trasllat	Desplaçament
Opcions del treballador	- Acceptar el trasllat: l'empresa pagarà les despeses de trasllat del treballador i la seva família. - Acceptar el trasllat, però si no hi està d'acord, pot impugnar davant del Jutjat Social en el termini de <u>20 dies hàbils</u>. S'haurà de traslladar mentre es resol la impugnació. Si la sentència declara el trasllat injustificat, es reconeixerà el dret del treballador a reincorporar-se al centre d'origen. - Rebutjar-lo, extingint el seu contracte: amb dret a 20 dies de salari per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats. Tindrà dret a la prestació d'atur.	El treballador haurà d'acatar l'ordre de desplaçament i, si no hi està conforme, impugnar-la davant de la jurisdicció laboral en el termini de 20 dies hàbils.
Drets	Si per trasllat un dels cònjuges canvia de residència, l'altre, si és treballador de la mateixa empresa, té dret a traslladar-se a la mateixa localitat si hi ha lloc de treball disponible.	Els treballadors desplaçats tindran dret al cobrament de les despeses de viatges i dietes, així com a 4 dies de permís retribuït per cada 3 mesos de desplaçament.
Violència masclista	La víctima de violència masclista, obligada a abandonar el lloc de treball a la seva localitat per fer efectiva la seva protecció, gaudeix de preferència per ocupar un lloc del seu grup professional que l'empresa tingui en un altre centre de treball.	

MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LES CONDICIONS DE TREBALL

Modificació substancial de les condicions de treball: l'empresa podrà acordar modificacions substancials de les condicions de treball per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Podrà ser individual o col·lectiva.

Modificació substancial col·lectiva:

Quan afecti, en un termini de 90 dies a:

- 10 treballadors en centres de menys de 100 treballadors.
- El 10% de la plantilla en centre entre 100 i 300 treballadors.
- 30 treballadors en centres amb més de 300 treballadors.





Tipus de modificacions substancials, procediment i opcions del treballador

Tipus de modificacions substancials	Pot afectar les següents condicions del treball: a) Jornada de treball b) Horari i distribució del temps de treball c) Règim de treball a torns d) Sistema de remuneració i quantia salarial e) Sistema de treball i rendiment f) Funcions que excedeixin els límits de la mobilitat funcional
Procediment	Individual: l'empresa haurà de notificar la modificació substancial al treballador i als seus representants legals amb una antelació mínima de 15 dies. Col·lectiu: l'empresa està obligada a obrir un període de consultes, de durada no superior a 15 dies, amb els representats dels treballadors. En qualsevol moment, empresa i treballadors podran substituir el període de consultes pel procediment de mediació i arbitratge. Finalitzat el període de consultes sense acord, l'empresa notificarà la seva decisió als treballadors i tindrà efecte en el termini de 7 dies següents a la seva notificació.
Opcions del treballador	- Acceptar la modificació. - Acceptar la modificació, però si no hi està d'acord, pot impugnar davant del Jutjat Social en el termini de <u>20 dies hàbils</u>. Si la sentència declara la modificació injustificada, es reconeixerà el dret del treballador a ser restituit en les seves condicions de treball anteriors. - Rescindir el seu contracte de treball i percebre una indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim de 9 mensualitats. Només si el treballador resulta perjudicat per les modificacions substancials previstes als apartats: a), b), c), d) i f). Tindrà dret a la prestació d'atur.

Modificació del contracte: Subrogació empresarial

És el canvi de titularitat d'una empresa o un centre de treball. Comporta una modificació del contracte de treball, però no extingeix la relació laboral, quedant la nova **empresa subrogada** en els drets i obligacions laborals i de Seguretat Social de l'anterior.



La suspensió del contracte de treball

És la interrupció temporal de la prestació laboral, durant la qual el treballador no està obligat a treballar ni l'empresa a abonar-li el salari.

Causes per a la suspensió del contracte de treball

Per mutu acord de les parts	Causes establertes al contracte
Incapacitat temporal	Curs de reconversió o perfeccionament professional
Incapacitat permanent	Excedència
Naixement, adopció o acollida	Vaga i tancament patronal
Risc durant l'embaràs i lactància	Suspensió de sou i feina
Permís parental	Decisió de l'empresa (ERTO)
Víctima de violència masclista	Força major temporal (ERTO FM)
Privació de llibertat del treballador	ERTO emparat en un "Mecanisme RED"





Causes per a la suspensió del contracte de treball	
Mutu acord de les parts: llicències.	Per les causes establertes al contracte .
Incapacitat temporal: quan el treballador no pot realitzar la seva activitat laboral i necessita assistència sanitària per malaltia o accident. La baixa pot durar fins a 365 dies, amb possibilitat de pròrroga de 180 dies més.	Curs de reconversió o perfeccionament professional ofert per l'empresa per tal que el treballador s'adapti a les modificacions tècniques operades en el seu lloc de treball: la suspensió serà, com a màxim, de 3 mesos.
Incapacitat permanent: quan a judici de l'ICAM la situació d'incapacitat sigui previsiblement revisada per millora que permeti la reincorporació, continuarà la suspensió amb reserva de lloc de treball durant un període de dos anys a comptar des de la data de la resolució d'incapacitat.	Excedència voluntària, forçosa (exercici de càrrec públic representatiu) o per cura de fills o familiars .
Naixement i cura de menor per ambdós progenitors: naixement, adopció i acolliment de menors de 6 anys o discapacitats. La suspensió serà de 16 setmanes (ampliables en cas de part múltiple, discapacitat, part prematur o hospitalització a continuació del part). 6 setmanes hauran de gaudir-se a jornada completa de forma obligatòria i ininterrompuda immediatament posteriors al part o adopció.	Vaga i tancament patronal de l'empresa mentre persisteixi la causa.
	Suspensió de sou i feina per raons disciplinàries.
Risc durant l'embaràs (fins al part) i risc durant la lactància natural (fins que el lactant compleixi 9 mesos).	Per decisió de la treballadora víctima de violència masclista. La seva durada màxima serà de 6 mesos, amb possibilitat de pròrroga fins als 18 mesos.
Permís parental: durant el gaudi de les 8 setmanes fins que el menor té 8 anys.	Privació de llibertat del treballador mentre no existeixi sentència condemnatòria.

Causes per a la suspensió del contracte de treball (continuació) → ERTO

Per **decisió de l'empresa (ERTO ETOP)** quan existeixin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció: expedient col·lectiu de regulació temporal d'ocupació. Caldrà negociar amb els representants del treballadors. Prioritat: es podrà reduir la jornada ordinària entre un 10% i un 70% en comptes de suspendre el contracte.

Força major temporal (ERTO per força major). Caldrà autorització de l'autoritat laboral (nacional o autonòmica). Si en 5 dies no hi ha resposta → ERTO autoritzat. Prioritat: es podrà reduir la jornada ordinària entre un 10% i un 70% en comptes de suspendre el contracte. (Ex: incendi de les instal·lacions, COVID-19...).

La força major temporal podrà estar determinada per:

- causa al·legada per l'empresa i constatada per l'autoritat laboral
- impediments o limitacions en l'activitat normalitzada de l'empresa que siguin conseqüència de decisions adoptades per l'autoritat pública competent (incloent les de protecció a la salut pública).
- pel manteniment, després dels 4 dies de permís (unitat 8), de l'impossibilitat d'accedir al centre de treball o a les vies de circulació necessària per accedir al mateix, llevat que sigui possible el teletreball.

ERTO emparat en un "Mecanisme RED" (de flexibilitat i estabilització de l'ocupació). Caldrà activació per part del Govern autoritzada pel Consell de Ministres.

Dos tipus:

- Els cíclics: s'activaran quan la conjuntura econòmica ho requereixi (màx. 1 any).
- Els sectorials: s'activaran quan un sector d'activitat concret travessi una crisi provocada per causes internes o externes i necessiti passar per processos de reconversió o requalificació dels seus treballadors (màx. 1 any + 2 pròrrogues de 6 mesos cadascuna). (Ex: agències de viatge).

Suspensió del contracte

ERTO

Prohibició:

- Realització d'hores extraordinàries.
- Externalitzar activitats i realitzar noves contractacions (a no ser que no hi hagi ningú a l'empresa per a realitzar-les).



Excedència

És el període de temps durant el qual el treballador interromp la seva relació laboral, deixant sense efectes les prestacions bàsiques d'ambdues parts, per voluntat pròpia o per desenvolupar càrrecs públics o sindicals.

Voluntària

- Sol·licitada pel treballador.
- Dura entre 4 mesos i 5 anys. Es necessita 1 any d'antiguitat a l'empresa. Només es podrà tornar a exercitar si han transcorregut 4 anys des de l'anterior.
- No es té dret a la reserva del lloc de treball, sinó a una vacant del seu grup professional.

Forçosa

- Per desenvolupament de càrrec públic, polític o sindical que impedeixi l'assistència al treball.
- Dura mentre duri el càrrec. El reingrés s'ha de sol·licitar dins del mes següent al cessament en el càrrec.
- Té dret a la reserva del lloc de treball i al còmput de l'antiguitat.

Per cura de menor

- Per un període de 3 anys a partir de la data de naixement, adopció o acolliment.
- Aquest temps compta a efectes d'antiguitat.
- No es té dret a la reserva del lloc de treball a partir del primer any, sinó a una vacant del seu grup professional.

Per cura d'un familiar

- Per un període de 2 anys fins al 2n grau de parentiu, si el familiar no es pot valer per si mateix ni desenvolupar cap activitat retributiva.
- Aquest temps compta a efectes d'antiguitat.
- No es té dret a la reserva del lloc de treball a partir del primer any, sinó a una vacant del seu grup professional.



L'extinció del contracte de treball

És la finalització d'aquest o del vincle que lliga l'empresa i el treballador, amb el consegüent cessament definitiu de les obligacions per a ambdues parts.

Extinció del contracte de treball per compliment del temps convingut

El contracte **s'extingeix quan** compleix el termini indicat, o, en cas d'interinitat, es reincorpora el treballador substituït.

Si el contracte ha tingut una durada superior a 1 any caldrà un **preavis** de 15 dies o el termini establert al conveni col·lectiu.

El treballador percebrà una **indemnització** de 12 dies per any treballat si es tractava d'un contracte temporal eventual per circumstàncies de la producció.

Tindrà dret a la prestació d'**atur**.



Extinció del contracte de treball per desaparició, incapacitat o jubilació de qualsevol de les parts

Mort, jubilació o incapacitació de l'empresari persona física

Treballador dret a una indemnització d'una mensualitat de salari i a prestació d'atur.

Mort del treballador

Incapacitat del treballador

No es tracta d'una extinció automàtica (2024). El treballador té 1 mes per triar:

- Adaptació del lloc de treball
- El canvi a un altre lloc de treball vacant i disponible d'acord amb el seu perfil professional i compatible amb la seva nova situació.

L'empresa tindrà màxim 3 mesos per adaptar-lo a les noves necessitats, per canviar-lo de lloc de treball o extingir el contracte en el cas que concorrin els elements que ho permetin.

Durant el període d'espera el treballador cobrarà el subsidi d'Incapacitat Temporal.

Jubilació del treballador

No pot ser obligat llevat del disposat en conveni col·lectiu.



Extinció del contracte de treball per decisió de les parts

Per voluntat conjunta d'empresa i treballador:

- **Mutu acord**
- Causes posades vàlidament al **contracte**

Per voluntat del treballador:

- **Dimissió** (preavis conveni col·lectiu o 15 dies). No tindrà dret a prestació d'atur.
- **Abandonament** sense causa ni preavis (l'empresa podrà **descomptar preavis** i reclamar al treballador una **indemnització per danys i perjudicis** causats a l'empresa). No tindrà dret a prestació d'atur.
- **Resolució per causa justificada** (modificacions substancials sense respectar procediment establert i que atemptin a la dignitat del treballador, falta de pagament/retards continuats de pagament de salari o qualsevol altre incompliment greu de les obligacions de l'empresa). Es podrà reconèixer judicialment el dret a una indemnització de 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats. Tindrà dret a prestació d'atur.

Per voluntat de l'empresa:

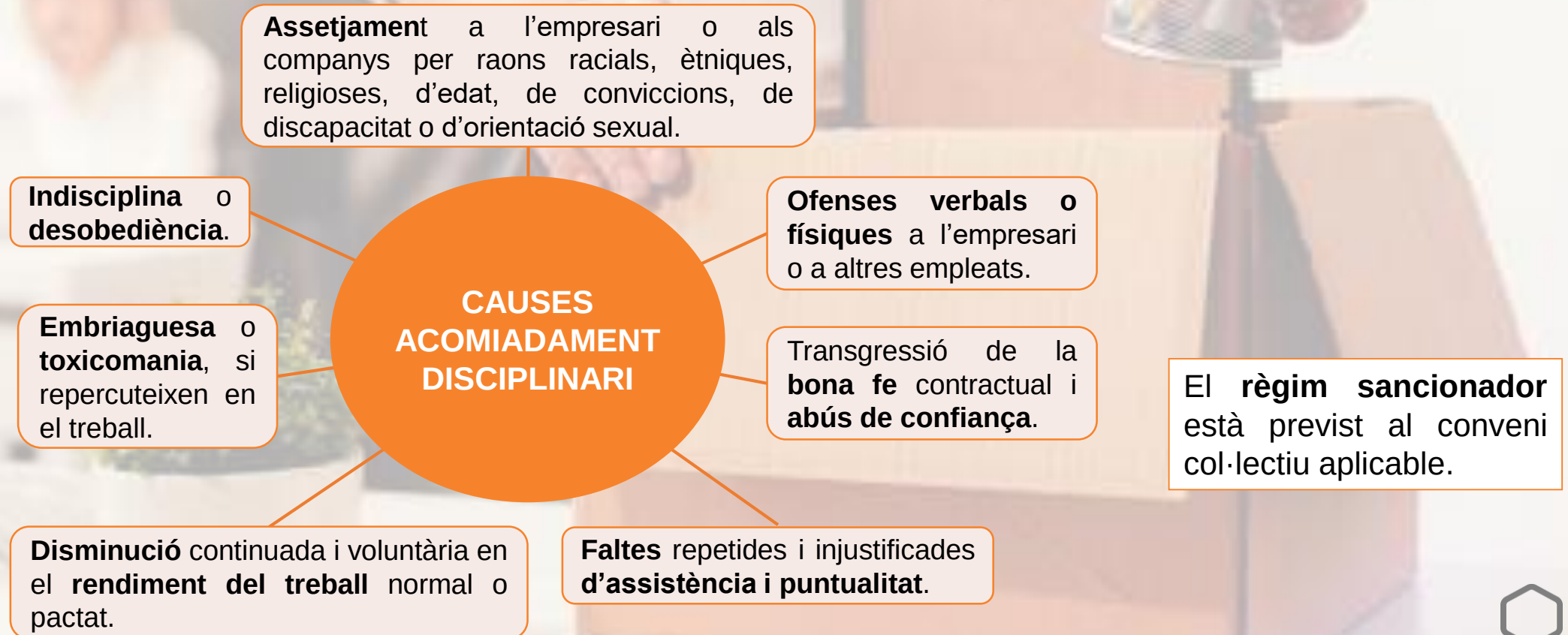
- **Acomiadament disciplinari:** es basa en un incompliment previ del treballador, de caràcter greu i culpable. Tindrà dret a prestació d'atur.
- **Acomiadament objectiu:** es basa en causes objectives que no suposen incompliment per part del treballador, però perjudiquen l'empresa. Tindrà dret a prestació d'atur.
- **Acomiadament col·lectiu** (ERO). Tindrà dret a prestació d'atur.



Acomiadament disciplinari

Extinció de contracte per voluntat de l'empresa fonamentada en un **incompliment greu i culpable previ del treballador**.

El termini per a la imposició de sanció d'acomiadament per falta molt greu és de 60 dies des que l'empresa tingui coneixement (10 dies per faltes lleus i 20 dies per greus) o 6 mesos des del fet.



Acomiadament objectiu

Es basa en causes objectives que no suposen un incompliment del treballador però que perjudiquen l'empresa. Poden ser:

- **Ineptitud del treballador** produïda després del període de prova
- **Falta d'adaptació** del treballador a les modificacions tècniques del seu lloc de treball, sempre que els canvis siguin raonables.
- **Faltes d'assistència al treball, encara que estiguin justificades si sobrepassen certs límits. (DEROGAT 2020)**
- **Causes tècniques, organitzatives, productives o econòmiques.**
- **Falta de dotació pressupostària a entitats sense ànim de lucre** per a programes de caràcter públic.

El treballador afectat per un acomiadament objectiu cobrarà **una indemnització** de 20 dies de salari per any treballat, amb un límit de 12 mensualitats.

Concorren...

causes econòmiques: quan dels resultats de l'empresa es desprengui una situació econòmica negativa, com l'existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d'ingressos o vendes;

causes tècniques: quan es produeixin canvis en els mitjans o instruments de producció;

causes organitzatives: quan es produeixen canvis en els sistemes i mètodes de treball del personal o en la forma d'organitzar la producció, i

causes productives quan es produeixen canvis en la demanda dels productes o serveis que l'empresa pretén col·locar al mercat.



Acomiadament col·lectiu (ERO)

L'acomiadament col·lectiu o **ERO (Expedient de Regulació d'Ocupació)** és el procediment pel qual una empresa decideix reduir la jornada laboral, suspendre o extingir els contractes de treball, al·legant causes de força major, econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de tota o una part significativa de la plantilla.

Intervenien els representants dels treballadors i l'**autoritat laboral**, aquesta última amb tasques de mediació, ja que la decisió li correspon exclusivament a l'empresa.

Els treballadors afectats per un acomiadament col·lectiu cobraran **una indemnització** de 20 dies de salari per any treballat, amb un límit de 12 mensualitats.



Procediment per impugnar acomiadament / modificació

Termini de **20 dies hàbils per impugnar** davant del Jutjat Social.

Carta d'acomiadament:

- Motius
- Data d'efectes
- En acomiadaments objectius: 15 dies de preavis i posar a disposició indemnització de 20 dies de salari per any treballat, amb un límit de 12 mensualitats.

Acomiadament procedent: realitzat correctament i justificadament.

Improcedent: no justificat o amb defectes de forma. L'empresa optarà entre readmetre al treballador pagant **salari de tramitació** o indemnitzar-lo amb 33 dies per any amb un màxim de 24 mensualitats (12/2/2012 45 dies – 42 mensualitats).

Nul: discriminatori o vulneració drets fonamentals o llibertats públiques (sindical, risc durant l'embaràs, paternitat, maternitat,...). **La Llei 15/2022, integral per a la igualtat de tractament i la no discriminació obre la porta a que s'apliqui: "per raó de malaltia o condició de salut" caldrà esperar a STS.** El treballador serà readmès amb el **pagament de salari de tramitació** (salari dels dies transcorreguts des de la data de l'acomiadament fins a la data de la sentència).

Papereta de conciliació:

Interposició al Servei de Conciliacions del Departament de treball, per intentar un acord amb l'empresa. Interromp el termini de 20 dies (durant 15 dies).

Acord

NO

SI

Presentació **demanda** davant el Jutjat Social:

- Intent d'acord
- Celebració de Judici
- Sentència declarant l'**acomiadament procedent, improcedent o nul**.



Indemnitzacions

Tipus d'extinció de contracte	Indemnització corresponent
Extinció contracte per rebuig de mobilitat geogràfica	Indemnització de 20 dies de salari per any treballat amb un límit de 12 mensualitats.
Extinció contracte per rebuig modificació substancial condicions de treball	Indemnització de 20 dies de salari per any treballat amb un límit de 9 mensualitats.
Mort, jubilació o incapacitació de l'empresari	Si no es produeix subrogació empresarial: la indemnització serà d'una mensualitat del salari.
Extinció del contracte temporal eventual per circumstàncies de la producció	La indemnització serà de 12 dies per any treballat.
Acomiadament disciplinari <u>improcedent</u>	La indemnització serà de 33 dies per any treballat, amb un màxim de 24 mensualitats. Tota la indemnització l'ha d'abonar l'empresa. Les indemnitzacions anteriors al 12 de febrer de 2012 seran de 45 dies per any treballat, amb un límit de 42 mensualitats.
Acomiadament objectiu <u>improcedent</u>	
Acomiadament col·lectiu <u>improcedent</u>	
Resolució unilateral del treballador per incompliment greu de l'empresa	
Acomiadament objectiu <u>procedent</u>	La indemnització serà de 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats.
Acomiadament col·lectiu <u>procedent</u>	



La quitança

És el document que rep el treballador en finalitzar la relació laboral i mitjançant el qual se salden les diferències salarials entre el treballador i l'empresa.

El treballador no té la obligació de signar-la, pot fer constar “NO CONFORME” si no hi està d'acord o té dubtes.

Ha d'incloure:

Percepcions salarials i no salarials dels dies treballats

Pagament de les **vacances** no gaudides (2,5 dies per mes)

Part proporcional de les pagues extraordinàries que li correspongui

Altres conceptes possibles

Descomptes

Cotitzacions a la Seguretat Social per Cont. Comunes i MEI

Elements de recaptació conjunta: atur i formació professional

IRPF

Altres tipus de descomptes: dies de falta de preavis, vacances gaudides...

